ACCIÓN DE TUTELA POR VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN

SEÑOR(A)
JUEZ MUNICIPAL DE **{{CIUDAD_O_MUNICIPIO}}** (E. S. D.)

ACCIONANTE: {{NOMBRE_COMPLETO_ACCIONANTE}}
ACCIONADO: {{NOMBRE_COMPLETO_ENTIDAD_O_AUTORIDAD_ACCIONADA}}
REFERENCIA: Acción de tutela por vulneración del derecho fundamental de petición

{{NOMBRE_COMPLETO_ACCIONANTE}}, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **{{NUMERO_CEDULA}}** expedida en **{{LUGAR_EXPEDICION_CEDULA}}** y domiciliado(a) en **{{LUGAR_DOMICILIO_Y_DIRECCION}}**, actuando en nombre propio, interpongo ante usted ACCIÓN DE TUTELA, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, en contra de **{{NOMBRE_COMPLETO_ENTIDAD_O_AUTORIDAD_ACCIONADA}}**, con el fin de que se proteja mi derecho fundamental de petición (Art. 23 C.P.), con fundamento en los siguientes:

HECHOS

1. El día **{{FECHA_RADICACION_DERECHO_PETICION}}**, radiqué un derecho de petición ante **{{ORGANISMO_O_ENTIDAD_RADICADA}}**, a través de **{{MEDIO_RADICACION}}**, asignado con el número de radicado **{{NUMERO_RADICADO}}**.
2. En dicha petición solicité: **{{RESUMEN_SOLICITUD_DERECHO_PETICION}}**.
3. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, la entidad contaba con un término de **{{NUMERO_DIAS_HABILES}}** días hábiles para resolver mi petición, término que venció el **{{FECHA_VENCIMIENTO_TERMINO_LEGAL}}**.
4. A la fecha de presentación de esta acción han transcurrido **{{NUMERO_DIAS_TRANSCURRIDOS}}** días hábiles sin que se haya notificado respuesta de fondo ni informado los motivos de la demora.

PRETENSIONES

1. **TUTELAR** mi derecho fundamental de petición, vulnerado por **{{NOMBRE_COMPLETO_ENTIDAD_O_AUTORIDAD_ACCIONADA}}**.
2. **ORDENAR** a **{{NOMBRE_COMPLETO_ENTIDAD_O_AUTORIDAD_ACCIONADA}}** que, en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, emita y notifique respuesta clara, precisa, congruente y de fondo a la petición de fecha **{{FECHA_RADICACION_DERECHO_PETICION}}** bajo el radicado No. **{{NUMERO_RADICADO}}**.

FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO

1. **Fundamento normativo:** Artículo 86 C.P., Decreto 2591 de 1991, Artículo 23 C.P. y Ley Estatutaria 1755 de 2015. (Conforme a la Sentencia C-818 de 2011 y C-951 de 2014 de la Corte Constitucional).
2. **Contenido del derecho fundamental de petición:** Exigencia de respuesta pronta, oportuna, de fondo, clara, precisa, congruente y debidamente notificada (Sentencias T-601/98 y T-172/13).
3. **Términos para resolver:** Incumplimiento de los plazos legales del Art. 14 de la Ley 1755 de 2015 por parte de **{{NOMBRE_COMPLETO_ENTIDAD_O_AUTORIDAD_ACCIONADA}}**.
4. **Procedencia de la acción de tutela:** Vulneración directa por autoridad/entidad pública, ausencia de otro medio judicial eficaz e ineficacia del silencio administrativo para eximir de responsabilidad.

COMPETENCIA

Es usted competente por tener jurisdicción en el lugar donde ocurre la vulneración (Art. 37 Decreto 2591 de 1991 y Decreto 333 de 2021).

JURAMENTO

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos.

PRUEBAS Y ANEXOS

1. Copia del derecho de petición radicado con constancia de recepción (radicado No. **{{NUMERO_RADICADO}}**).
2. Copia del documento de identidad del accionante.
3. **{{ANEXO_PRUEBA_ADICIONAL_OPCIONAL}}**

NOTIFICACIONES

Accionante:
Dirección física: {{DIRECCION_COMPLETA_RESIDENCIA_NOTIFICACION}}
Correo electrónico: {{CORREO_ELECTRONICO_ACCIONANTE}}
Teléfono / Celular: {{NUMERO_TELEFONICO_ACCIONANTE}}

Accionado:
Dirección física: {{DIRECCION_ENTIDAD_ACCIONADA}}
Correo electrónico judicial: {{CORREO_ELECTRONICO_JUDICIAL_ENTIDAD}}

Atentamente,

_____

{{NOMBRE_COMPLETO_ACCIONANTE}}
C.C. No. {{NUMERO_CEDULA}} de {{LUGAR_EXPEDICION_CEDULA}}